МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 05 дугаар сарын 31 № 04/15 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР,
ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ
Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Иргэн Ц.Ганболдоос эрүүгийн хэрэгт хилсээр холбогдуулан шалгасан, халдашгүй чөлөөтэй байх, хэргээ шударгаар шүүлгэх, эрүү шүүлт, хэрцгий, хүнлэг бус, хэрцгий харьцаа, нэр төрийг доромжлохоос ангид байх эрх зөрчигдсөн талаар тус Комисст 2012 оноос хойш нийт 19 удаа гомдол гаргаж байна. Түүнд холбогдох эрүүгийн хэргийг Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр (2019/ШЦТ/610 дугаар шийдвэр) эцэслэн шийдвэрлэсний дагуу хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр иргэн Ц.Ганболдын нэхэмжлэлийн үнийн дүнгийн зарим хэсгийг Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр, Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр тус тус хангаж шийдвэрлэсэн бөгөөд түүнийг эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхтэй гэж шүүх үзжээ.

Шүүхийн эдгээр шийдвэрүүдэд үндэслэж иргэн Ц.Ганболд “2011 оноос хойш үйлдээгүй эрүүгийн хэрэгт 11 жил шалгагдахдаа эрүүл мэнд, нэр төр, алдар хүнд, сэтгэл санаа, эд хөрөнгөөрөө ноцтой хохирсон, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт тасарч, тэтгэвэр тэтгэмж авах эрх хязгаарлагдсан, эрхэлж байсан аж ахуй үгүй болж, ажил амьдралаараа хохирсон, гэрлэлтээ цуцлуулж, амьдарч байсан орон сууцаа эхнэртээ үлдээсэн тул өөрийн орон байргүй болсон, 274 хоног цагдан хоригдож, 3 сар хорих ял эдлэх хугацаанд аав, ээж хоёрыгоо алдаж, төрүүлсэн 12 хүүхдээс нь ганцаараа оршуулах ёслолд оролцож чадаагүй. Түүнд холбогдох эрүүгийн хэрэгт хяналт тавьсан нэр бүхий прокурорууд мөрдөн шалгах ажиллагааг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явагдаж, хүний эрх, эрх чөлөө хангагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих Прокурорын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан чиг үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн, яллах талыг барьж ажилласан болохыг тайлбарлаж, хууль бус шийдвэр гаргасан прокуроруудад хариуцлага тооцуулах, зөрчигдсөн эрхийг нь сэргээх тодорхой арга хэмжээг нэн даруй авч өгөх” тухай гомдлыг тус Комисст 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр гаргасан байна.

Нэг. Үйл баримт

2012 оноос хойш иргэн Ц.Ганболдод холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой тус Комисст цугларсан баримтууд, түүний 2022

оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр гаргасан гомдолдоо баримтаар ирүүлсэн шүүхийн шийдвэр (Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 184/ШШ2021/02269 дугаар шийдвэр, Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 102/ШШ2021/02418 дугаар шийдвэр, Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 102/Ш2022/04880 дугаар захирамж)-ийн хүрээнд тогтоосон баримт, Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын хүний эрхийн гэрээний холбогдох хэм хэмжээг хянаж үзэхэд тус Комиссын харъяалан шийдвэрлэх асуудалд хамааралтай дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Иргэн Ц.Ганболд нь "Мон-Пасс Интернэшнл" ХХК, "Жин-И-Жао" ХХК-ыг үүсгэн байгуулж, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх явцдаа 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 (нотлох баримт хуурамчаар бүрдүүлэх), 148 дугаар зүйлийн 148.4 (бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэж авах)-т заасан гэмт хэрэгт шалгагджээ. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1-т заасан гэмт хэрэг нь БНХАУ-ын иргэдтэй хамтран хөрөнгө оруулж, үүсгэн байгуулсан, гадаадын хөрөнгө оруулалттай "Жин-И-Жао" ХХК-ын уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой бөгөөд эрүүгийн 21132899 тоот хэрэг үүсгэн 2011 оноос эхлэн Нийслэлийн Баянгол дүүрэгт шалгагджээ. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлийн 148.4 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэг нь иргэн Ц.Ганболдын дангаар үүсгэн байгуулсан "Мон-Пасс Интернэшнл" ХХК-ны тендэрийн үйл ажиллагаатай холбоотой бөгөөд эрүүгийн 21040691 тоот хэрэг үүсгэж, 2010 оноос эхлэн Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлтэст шалгагдсан байна.

21132899 тоот эрүүгийн хэргийг 2012 онд Баянгол дүүргийн прокурор хянаж, 2002 оны Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 208 дугаар зүйлийн 208.1.1, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.1 дэх хэсэг заасан "гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй" гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосныг Баянгол дүүргийн ерөнхий прокурорын 2013 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 39 дүгээр тогтоолоор сэргээж, Нийслэлийн прокурорын 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 529 дүгээр тогтоолоор 21040691 тоот эрүүгийн хэрэгтэй нэгтгэн, Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлтэст харъяалал тогтоосноор шалгаж, шийдвэрлэжээ.

2. Иргэн Ц.Ганболдод холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт заасан хэргийг 2011-2019 онд прокурорын санаачлагаар хоёр удаа, иргэн Ц.Ганболдын хүсэлтээр нэг удаа сэргээж шалгасан байх бөгөөд 2019 онд Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх уг хэргийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.19 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт заасан "гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй" үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгожээ. 2011 оны 11 дүгээр сар, 2012 оны 12 дугаар сард "гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй" гэх үндэслэлээр прокурор хэрэгсэхгүй болгож байсан эрүүгийн хэргийг шүүх 8 жилийн дараа мөн үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож, шийдвэрлэсэн байна. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэгт иргэн Ц.Ганболд гэм буруутэй эсэхийг дараах байдлаар шалгаж, шийдвэрлэжээ. Үүнд:

а/ Иргэн Ц.Ганболдод Баянгол дүүргийн прокурорын газраас 2011 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 233 дугаар зүйлийн 233.2 дахь хэсэг (хуурамч баримт бичиг ашиглаж аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд үлэмж хэмжээний хохирол учруулсан)-т заасан гэмт хэрэгт холбогдуулан эрүүгийн хэрэг үүсгэж, ял сонсгосныг 2011 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар

зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт зааснаар өөрчилж, ял сонсгосон байна. Уг хэргийг дүүргийн прокурорын 2011 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1083 дугаар тогтоолоор 2002 оны Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.1, 208 дугаар зүйлийн 208.1.1-т заасан "гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй" үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгожээ.

б/ Баянгол дүүргийн прокурорын 2011 оны 1083 дугаар тогтоолын 1 дэх хэсэгт Улсын ерөнхий прокурорын газрын хяналтын прокурор 2012 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 41 дүгээр тогтоолоор "...Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт заасан 21132899 дугаартай Цэдэндорж овогтой Ганболдод холбогдох эрүүгийн хэргийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2, 208 дугаар зүйлийн 208.1.1 дэх хэсэгт заасан ("хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан") үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосугай гэж өөрчилсүгэй" гэх өөрчлөлт оруулжээ. 21132899 тоот эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон хууль зүйн үндэслэлийг ийнхүү өөрчлөх нь иргэн Ц.Ганболдын гэм буруугийн байдлыг өөрчилж, хохирол нөхөн төлүүлэх эрхийг хязгаарлах тул тэрээр уг шийдвэрт гомдол гаргасны дагуу Улсын ерөнхий прокурорын орлогчийн 2012 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор 21132899 тоот эрүүгийн хэргийг сэргээж шалгасан бөгөөд Баянгол дүүргийн прокурорын 2012 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1607 дугаар тогтоолоор "гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй" гэх үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.

в/ 21132899 тоот эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон Баянгол дүүргийн прокурорын 2012 оны 1607 дугаар тогтоол хууль зүйн үндэслэлтэй болохыг Нийслэлийн прокурор 2012 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр хянаж, баталгаажуулсан байна.

г/ Иргэн Ц.Ганболд прокурорын 2012 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1607 дугаар тогтоолыг үндэслэн 2002 оны Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 388 дугаар зүйлд заасны дагуу өөрт учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргасны дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2013 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1068 дугаар шийдвэр гаргаж, Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 427,494,661 төгрөгийг иргэн Ц.Ганболдод олгуулахаар шийдвэрлэсэн байна. Уг шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш 6 сарын дараа Баянгол дүүргийн ерөнхий прокурор 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр 39 дүгээр тогтоол гаргаж, 21132899 дугаартай эрүүгийн хэргийг сэргээж, Нийслэлийн прокурорын 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 592 дугаар тогтоолоор 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлийн 148.4 дэх хэсэгт заасан эрүүгийн 21040691 дугаартай хэрэгт нэгтгэж мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан байна.

д/ Улмаар Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1, 148 дугаар зүйлийн 148.4 дэх хэсэгт зааснаар прокурор яллах дүгнэлт үйлдэж, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлснээр 2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 1174 дүгээр тогтоолоор иргэн Ц.Ганболдод 11 жилийн хорих ял оногдуулжээ. Иргэн Ц.Ганболдод холбогдох хэргийг Улсын Дээд Шүүхийн 2015 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 76 дугаар тогтоолоор анхан шатны шүүхэд буцаасныг Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх хянан хэлэлцэж, 2015 оны 06 дугаар

сарын 08-ны өдрийн 750 дугаар шийтгэх тогтоолоор түүнд дахин 11 жилийн хорих ял оногдуулсан байна. Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2015 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн 607 дугаар магадлалаар иргэн Ц.Ганболдод холбогдох эрүүгийн хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаажээ. 21040691 тоот эрүүгийн хэргийг Чингэлтэй дүүргийн шүүх 2017, 2018 онд хянан хэлэлцэж, 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт заасан үйлдлийг Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.19 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт заасан "гэмт хэргийн шинжгүй" гэсэн үндэслэлээр 3 удаа хэрэгсэхгүй болгож байсан байна.

е/ Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2019/ШЦТ/610 дугаар шийдвэрээр 21040691 тоот эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэж, 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253.1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэргийг "гэмт хэргийн шинжгүй" гэсэн үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосон нь хүчин төгөлдөр болжээ.

ё/ Баянгол дүүргийн ерөнхий прокурорын 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолоор 21132899 дугаартай хэргийг сэргээж, Нийслэлийн прокурорын 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 592 дугаар тогтоолоор 21040691 тоот эрүүгийн хэрэгтэй нэгтгэснээс хойш Чингэлтэй дүүргийн прокурор 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор эрүүгийн 21132899 тоот хэргийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2, 208 дугаар зүйлийн 208.1.1 дэх хэсэгт заасан "хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан" гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосныг яллагдагчийн гомдол, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн албан бичгийн мөрөөр дээд шатны прокурор хянаж, 2016 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгож байжээ.

3. Иргэн Ц.Ганболдыг 2008 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр Ж.Өнөрсайхантай бүлэглэн Х.Оюунчимэгийг залилж, 76 сая төгрөгийн хохирол учруулсан, 2008 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр Д.Отгонжаргалтай бүлэглэн Х.Бямбааг залилж, 32.5 сая төгрөгийн хохирол учруулсан, 2008 оны 09 сарын 18-ны өдөр Ё.Энхсайханыг залилж, 29.6 сая төгрөгийн хохирол учруулсан, 2008 оны 08 дугаар сард П.Ичинхорлоо, Б.Ганбаатар, Л.Мөнхцэлмэг нарыг залилж, 28.7 сая төгрөгийн хохирол учруулсан гэх үйлдэлд Чингэлтэй дүүргийн прокуророос 2010 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлийн 148.4-т зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэснийг мөн Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2019/ШЦТ/610 дугаар шийдвэрээр шийдвэрлэжээ. Х.Оюунчимэг, Х.Бямбаа, Ё.Энхсайхан нарыг залилсан үйлдлийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.19 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт заасан "гэмт хэргийн шинжгүй" гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож, 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлийн 148.4 дэх хэсэгт заасан гэмт хэргийн зүйлчлэлийг 2015 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг болгон өөрчилж, иргэн Ц.Ганболдыг П.Ичинхорлоогоос 20 сая төгрөг залилан авсан гэмт хэрэгт гэм буруутайд тооцсоныг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2 дахь хэсэгт заасан "хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан" гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосон байна.

4. Иргэн Ц.Ганболд Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 45 дугаар зүйл, Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497.1, 498 дугаар зүйлийн 498.4-т заасны дагуу мөрдөгч, прокурор, шүүгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас учирсан эд хөрөнгийн хохирлыг нөхөн төлүүлэх, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд, эрүүл мэнд, сэтгэл санааны үр дагаврыг арилгуулах болон тэтгэвэр, тэтгэмж авах, орон сууц эзэмших болон бусад эрхээ нөхөн сэргээлгэх эрхтэй болохыг шүүх тогтоожээ. Энэ эрхийн хүрээнд гаргасан иргэн Ц.Ганболдын нэхэмжлэлийн үнийн дүнгийн зарим хэсгийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, 2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх хангаж шийдвэрлэсэн байна.

Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 2418 дугаар шийдвэр, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1782 дугаар магадлал, Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 208 дугаартай тогтоолыг албадан гүйцэтгүүлэх тухай 102/Ш2022/04880 дугаар захирамжийг Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч 2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр гаргасан байна.

Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 184/ШШ2021/02269 дүгээр шийдвэрийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 168 дугаар зүйлийн 168.1.4 дэх хэсэгт заасан “хууль бус бүрэлдэхүүнээр хэргийг хянан шийдвэрлэсэн” гэх үндэслэлээр Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 1666 дугаар магадлалаар хүчингүй болгожээ. Энэ хэргийг анхан шатны шүүхээр дахин хянан хэлэлцэх ажиллагаа өнөөг хүртэл хүлээгдэж байна.

5. Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 427,494,661 төгрөгийг гаргуулж, иргэн Ц.Ганболдод олгуулах Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2013 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1068 дугаар шийдвэр гарснаас хойш 6 сарын дараа 21132899 дугаартай хэргийг сэргээсэн Баянгол дүүргийн ерөнхий прокурорын 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолын хууль зүйн үндэслэл Комисст цугларсан баримтын хүрээнд тодорхой биш байна. Прокурорын гаргасан энэ тогтоол нь “гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй” гэх үндэслэлээр удаа дараа хэрэгсэхгүй болж байсан 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт заасан хэргийг шалгах ажиллагаа цааш 6 жил үргэлжлэх үндэслэл болсон байна. Түүнчлэн Баянгол дүүргийн прокурор Ч.Ганбат хянаж, “гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй” гэх үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн 2012 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 1607 дугаар тогтоолыг Нийслэлийн прокурор Ё.Сагсай, Ц.Батболд нар 2012 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр хянаж, хууль зүйн үндэслэлтэй болохыг тогтоосон байхад 21132899 тоот хэргийг Баянгол дүүргийн ерөнхий прокурор сэргээсэн нь дүүргийн прокурорын бүрэн эрхийн хүрээнд гаргах шийдвэр мөн эсэх нь эргэлзээтэй байна.

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 388 дугаар зүйлд заасны дагуу өөрт учирсан хохирлоо арилгуулах иргэн Ц.Ганболдын нэхэмжлэлийг хангах шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш Баянгол дүүргийн ерөнхий прокурорын 2013 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолоор сэргээж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148.4 дэх хэсэгт заасан онц хүнд гэмт хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдэж, улмаар шүүхээс 11 жил хорих ял оногдуулсан тул түүнд нөхөн олговор олгох тухай шүүхийн

шийдвэрийг түдгэлзсэн асуудал Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын анхаарлыг татаж, Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 2015 оны 14 дэх илтгэлийн "Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх" бүлэгт тусгаж (23 дугаар тал) байжээ.

6. Иргэн Ц.Ганболдыг 2014 оны 10 дугаар сараас эхлэн нийт 274 хоногийн хугацаанд цагдан хорьж, 3 сар хорих ял эдлүүлжээ. Энэ хугацаанд түүний аав, ээж нас барж, тэднийгээ нутаглуулахад биеэр оролцож чадаагүй нь сэтгэл зүйд хүндээр туссан, үүнд насан туршдаа харамсах тухайгаа Комисст илэрхийлж байна. Түүнчлэн, 2011 оноос 2019 оныг хүртэл эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан шалгах явцад гэр бүлээсээ салсан, амьдарч байсан орон сууцаа эхнэртээ үлдээсэн учир өөрийн орон байргүй болсон, нийгмийн даатгал, татварын тайлан тасарснаас тэтгэвэр авах, аж ахуй эрхлэх эрх нь хязгаарлагдсан, нэр төр, сэтгэл санаагаараа хохирсон болохоо Комисст удаа дараа тайлбарлаж байна. Түүнд нэхэмжлэлээр нийгмийн даатгал, татварын тайлан тасарснаас тэтгэвэр авах, аж ахуй эрхлэх эрх хязгаарлагдсан асуудлыг захиргааны хэргийн шүүх хянан хэлэлцэж байна.

7. Иргэн Ц.Ганболд 2011 оноос хойш эрүүгийн хэрэгт шалгагдахдаа эрүүдэн шүүгдсэн, хэрцгий, хүнлэг бус, нэр төрийг доромжилсон харьцаа, шийтгэлээс ангид байх эрх нь зөрчигдсөн гэж үзэж, нэр бүхий прокурор, шүүгч нартай холбоотой асуудлаар Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Мөрдөн байцаах албаны Тусгай субъектийн үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэст 2019 оноос хойш 20 орчим удаа бичгээр гомдол гаргаж байсан байна. Түүний гомдлын дагуу хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээх саналыг Тусгай субъектийн үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтсээс 2019 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 11/5-4175, 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11/5-4338 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн прокурорын газарт хүргүүлсэн боловч прокурор 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 09 дугаар тогтоолоор хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн мөрдөгчийн тогтоолыг хүчингүй болгожээ. Түүнчлэн, 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 191, 2019 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 08 дугаар тогтоолоор хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан тогтоолыг хянуулах иргэн Ц.Ганболдын гомдлыг Нийслэлийн прокурорын газар хүлээн авахаас татгалзсан талаар 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10/1939 дугаар албан бичгээр мэдэгджээ.

8. Иргэн Ц.Ганболдын прокурорын байгууллагад гаргасан гомдолд 39 удаа албан бичгээр хариу өгсөн талаар Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 4/107 дугаар албан бичигт дурджээ. Уг албан бичигт "2021 оны 11 дүгээр сарын 18, 22 мөн оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд гаргасан гомдлын дагуу Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 610 дугаартай шийтгэх тогтоол бүхий эрүүгийн 21040691 дугаартай хэргийг Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын дэргэдэх Эрүүгийн хэргийн төв архиваас, бүртгэлийн Г-52, Г-139,Г-374, АТГ-563, АТГ-606, Г-107 дугаартай хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж шийдвэрлэсэн материалуудыг Нийслэлийн прокурорын газраас тус тус татаж, хянав" гэж мэдээлсэн боловч хэргийг хянаад хэрхэн дүгнэсэн талаар биш, иргэн Ц.Ганболдын өмнө нь гаргасан гомдолд байгууллага хэдэн удаа хариу өгсөн талаар мэдээлжээ. Иргэн Ц.Ганболдын гаргасан гомдолд танай байгууллагаас өгсөн хамгийн сүүлийн хариу албан бичгийг 2022 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр үйлдсэн байх бөгөөд "...дээрх асуудлаар өмнө нь тус прокурорын газарт удаа дараа гомдол гаргаж байсан ба гомдлын дагуу шат шатны прокурорууд холбогдох хэрэг, материалыг хянаж, тухай бүр хууль зүйн үндэслэл бүхий хариуг бичгээр өгч байсан тул Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг

шийдвэрлэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3-т заасны дагуу гомдлыг дахин хянаж шийдвэрлэх үндэслэлгүй" гэжээ. Үүний өмнө 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10/217 дугаартай хариу мэдэгдэх хуудсаар "...нэгэнт дээд шатны прокуророос хэрэг материалыг хянаад эцсийн шийдвэрийг гаргасан байх тул хяналтын прокуроруудын шийдвэрийг хүчин төгөлдөр гэж үзлээ" гэсэн хариу өгчээ.

9. Иргэн Ц.Ганболд өөрт нь холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх явцад гарсан хүний эрхийн зөрчил, хүний эрх зөрчигдөж болзошгүй байдлын талаар тус Комисст 2012 оноос хойш 19 удаа гомдол гаргажээ. Комисс түүний тавьсан асуудлыг тухай бүр хянан үзэж, хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөж болзошгүй нөхцөл байдлын талаар шүүх, прокурорт анхааруулж, эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд гаргасан алдаа, хууль бус үйлдлийн улмаас иргэнд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулах асуудлыг хууль тогтоогчид тавьж байсан байна. Тодруулбал, 1 гомдлыг Нийслэлийн Баянгол дүүргийн шүүхэд, 5 гомдлыг Улсын Ерөнхий Прокурорын Газарт, 2 гомдлыг Нийслэлийн Прокурорын газарт харьяаллын дагуу шийдвэрлүүлэхээр хүний эрхийн эрх зүйн хэм хэмжээг сануулан шилжүүлж, 9 гомдлын мөрөөр өөрт нь хариу өгчээ. Иргэн Ц.Ганболдын гомдлыг шалгаж, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 3/10 дугаар шаардлагыг Танд хүргүүлсэн байна.

Шаардлага хүргүүлсэн Комиссын гишүүн П.Оюунчимэг "...прокурор болон цагдаагийн байгууллага иргэн Ц.Ганболдыг 2011 оноос эхлэн эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан 10 жилийн хугацаанд 9 удаа шалгахдаа, нийт 274 хоногийн хугацаанд цагдан хорьж, хорих ангид 3 сар ял эдлүүлж эрүүл мэнд, сэтгэл санаа, эдийн засгийн хувьд их хэмжээний хохирол учруулж, түүний олон улсын гэрээ, конвенци болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан "шударга шүүхээр шүүлгэх", "халдашгүй дархан байх", "гэм буруугүйд тооцогдох" зэрэг эрхийг ноцтой зөрчсөн", "аливаа этгээдийг хангалттай нотлох баримт байхгүй байхад яллагдагчаар татах, цагдан хорих, удаан хугацаагаар шалгах, залхаах, сэтгэл санааны дарамтад оруулах нь эрүү шүүлтийн нэг хэлбэрт хамаардаг", "Ц.Ганболд хилс хэрэгт холбогдуулан удаан хугацаагаар шалгасан нэр бүхий прокуроруудын үйлдлийг шалгуулахаар 2019 оны 11 дүгээр сараас эхлэн Мөрдөн байцаах албаны Тусгай субъектийн үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэст 20 орчим удаа хандсан ... тус хэлтэс гомдлыг шалгаж, хууль зөрчсөн байж болзошгүй нэр бүхий прокурорын үйлдэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээх саналыг удаа дараа Нийслэлийн прокурорын газарт хүргүүлсэн боловч тухай бүр татгалзаж шийдвэрлэсэн нь прокурорын байгууллага эрүү шүүлттэй тэмцэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, хэргийн бодит байдлыг тал бүрээс нь тогтоох үүргээ биелүүлэхгүй байгааг харуулж байна" гэж дүгнээд "эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих хяналтаа сайжруулах талаар тодорхой арга хэмжээ авах"-ыг шаарджээ.

Шаардлагын хариуг Танай 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1/2554 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн байх бөгөөд "... Прокуророос Ц.Ганболдын өөрт холбогдох хэргийн гэм буруугийн асуудлыг шүүхээр шийдвэрлүүлэх талаар удаа дараа гаргасан гомдлоор хэргийг сэргээж, мөрдөн шалгах ажиллагааг хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу явуулж гэм буруугийн асуудлыг шүүхээр эцэслэн шийдвэрлүүлсэн байна. Шүүхээс Ц.Ганболдыг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай болохыг тогтоосон, хэргийг эцэслэн шийдвэрлэсэн, шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон байхад прокурорын байгууллагыг хилс хэрэгт яллагдагчаар татах, цагдан хорих, удаан хугацаагаар шалгаж залхаах, сэтгэл санааны дарамтад оруулах зэргээр

эрүүдэн шүүж, эрүү шүүлттэй тэмцэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, хэргийн бодит байдлыг тогтоох үүргээ биелүүлээгүй, Ц.Ганболдын олон улсын гэрээ, конвенци болон шударга шүүхээр шүүлгэх, халдашгүй дархан байх эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн байж болзошгүй гэж буруутган шаардлага ирүүлсэн нь үндэслэлгүй байна гэж үзэв" гээд "эрүүдэн шүүх аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Улсын Ерөнхий прокурорын газарт Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийг байгуулан, Улсын ерөнхий прокурорын "Эрүү шүүлт тулгахаас урьдчилан сэргийлэх тухай" албан даалгавар гаргасан" талаараа мэдээлжээ.

Хоёр. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын бүрэн эрх

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх хэсэгт тогтоосны дагуу тус Комисс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг. Монгол Улсын Үндсэн хууль, нэгдэн орж, соёрхон баталсан олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөг бодитой эдлүүлэх зорилгоор хүний амь нас, аюулгүй байдлыг хамгаалах, хэвийн амьдрах, хөгжих боломжийг бүрдүүлэх үндэсний тогтолцоог бий болгож, бэхжүүлэх нь Улсын Их Хурал, Засгийн газрын үүрэг бөгөөд эдгээр үүргийн биелэлтэд бие даасан, хараат бус хяналт хэрэгжүүлэх нь Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын чиг үүрэг юм.

Шүүх эрх мэдлийн хараат бус байдлыг хамгаалах үүднээс Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсэгт "Комисс мөрдөн шалгах ажиллагаа, шүүхийн шатанд байгаа болон хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэрэг, маргааны талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авахгүй" гэж заасан. Энэ заалтын хүрээнд тус Комисс нь эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэрэг, маргааны үндсэн асуудлыг шалгаж тогтоох, шийдвэрлэх шүүх, прокурор, өмгөөлөх, мөрдөн шалгаж ажиллагаа явуулах бүрэн эрх бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцохгүй. Харин эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад сэжигтэн, яллагдагчийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн бөгөөд эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх үндсэн чиг үүрэгтэй байгууллагууд зөрчигдсөн эрхийг үр дүнтэй сэргээхгүй байгаа нь баримтаар нотлогдсон тохиолдолд үүссэн асуудалд хяналт тавих, хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоохыг шаардах, зөрчлөөс урьчилан сэргийлэхийг зөвлөх Комиссын бүрэн эрхийг дээрх заалт хязгаарлахгүй юм. Энэ хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, хамгаалах тогтолцооны үндсэн чиг үүргийн байгууллагууд ажлаа зохих ёсоор явуулах, гарсан алдаагаа засах боломжийг нэн тэргүүнд олгох бодлогыг Комисс баримтлаж байгааг дурдах нь зүйтэй.

Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдын хүний эрх, эрх чөлөөг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13, 14, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 7, 9, 10, 14 дүгээр зүйлд тус тус баталгаажуулсан хүний эрхийн эрх зүйн үлэмж хэсгийг бүрдүүлдэг хэм хэмжээ юм. Эдгээр зарчмуудыг Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.1, 1.7 – 1.11 дүгээр зүйлд тусгаж, уг хуулийн үзэл санааг бүрдүүлжээ. Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдын эдлэх хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих хууль зүйн боломжгүйгээр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын зорилго, бүрэн эрх ач холбогдол багатай юм.

Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд прокурор, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс зэрэгцсэн хяналт хэрэгжүүлэх практик тус Комисс байгуулагдсан цагаас хойш бодитой тогтсон байна. Тухайлбал, эрүү шүүлтээс ангид байх эрх, хорих ял эдлүүлэх нөхцөл, хоригдогсдын эрхийн хэрэгжилтэд эдгээр байгууллагууд зэрэгцсэн хяналт хэрэгжүүлж, бодитой өөрчлөлт, дэвшил гаргажээ.

Гурав. Гомдол гаргасан асуудалд холбогдох хүний эрхийн эрх зүй

1. Гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдох хүртэл гэм буруугүйд тооцогдох эрх нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх заалт, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт баталгаажуулсан, хэргээ шударгаар шүүлгэх эрх, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хууль ёсны байдлыг хангах үндэс болдог зарчим юм. Иймээс Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.1 дүгээр зүйлд уг ажиллагааны зорилтыг "гэмт хэргийг шуурхай, бүрэн илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдийг олж тогтоон шударгаар ял оногдуулах, гэм буруугүй хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцохгүй байх, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх" гэж тогтоож, гэм буруугүйд тооцогдох зарчмыг агуулгыг хуулийн 1.15 дугаар зүйлд дараах байдлаар тодорхойлжээ.

> 1.Шүүхийн шийтгэх тогтоол гарах хүртэл хүн, хуулийн этгээдийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцохгүй.
>
> 2.Эрүүгийн хэрэгт хамааралтай бүхий л нотлох баримтыг шалгасан боловч сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн гэм буруутай эсэхэд, түүнчлэн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад Эрүүгийн хууль, энэ хуулийг тайлбарлах, хэрэглэхэд эргэлзээ гарвал түүнийг сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтанд ашигтайгаар шийдвэрлэнэ.

Гэм буруугүйд тооцогдох зарчмыг хэрэгжүүлэх баталгааг бүрдүүлэх үүднээс Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Мөрдөгч, прокурор нотлох баримтыг тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор шалгаж хянасны үндсэн дээр хэргийн бодит байдлыг тогтоох үүрэгтэй", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хэргийн бодит байдлыг нотлохын тулд мөрдөгч, прокурор хуульд заасан бүх арга хэмжээг авч яллагдагч, шүүгдэгчийг яллах, цагаатгах, ял хүндрүүлэх, хөнгөрүүлэх нөхцлийг эргэлзээгүй тогтооно" гэж заасан байна.

2. Өөрт холбогдох эрүүгийн хэргийг шуурхай, шаардлагагүй удаашралгүй шийдвэрлүүлэх яллагдагчийн эрхийг Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 3(с) баталгаажуулсан байна. Эрүүгийн хэргийг шуурхай шийдвэрлүүлэх эрх нь хэргээ шударгаар шүүлгэх эрхийн бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд хүнлэг бус харьцаанаас ангид байх, гэм буруугүйд тооцогдох, халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг хангахад суурь нөхцөл болдгийг Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын хэм хэмжээг тайлбарлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг НҮБ-ын Хүний эрхийн Хорооноос 2007 оны 32 дугаар ерөнхий тайлбар (НҮБ баримт бичгийн дугаар: CCPR/C/GC/32)-т тэмдэглэж, эрүүгийн хэргийг шалгах хугацаа энэ шаардлагад нийцэх эсэхийг хэргийн ээдрээ төвөгтэй байдал, оргон зайлсан эсэх зэрэг яллагдагчийн хувийн байдал, эрүүгийн хэргийг шалгах ажиллагаанд оролцогч

мөрдөгч, прокурорын ажил үүрэгтээ хэрхэн хандсан байдлыг харгалзан тогтоохыг 32 дугаар ерөнхий тайлбарын 35 дахь хэсэгт тогтоожээ.

3. Эрүү шүүлт, хэрцгий, хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжилсон харьцаа, шийтгэлээс ангид байх эрхийг Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалт, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйл, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжилж харьцах, шийтгэхийн эсрэг конвенциор хамгаалсан. Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.9 дүгээр зүйлд уг эрхийг дараах байдлаар баталгаажуулсан нь эрүүгийн хэргийг мөрдөх, хяналт тавих, шийдвэрлэх ажиллагааны мөн чанарыг тодорхойлох зарчим юм.

> 1.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчид эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжлохыг хориглоно.
>
> 2.Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогч, гэрчээс мэдүүлэг авахдаа тэдэнтэй хүнлэг бусаар харьцаж, нэр төр, алдар хүнд, бие махбод, сэтгэл санаанд хохирол учруулах арга хэрэглэхийг хориглоно.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлд, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжилж харьцах, шийтгэхийн эсрэг конвенцид “эрүү шүүлт”, “хэрцгий харьцаа буюу шийтгэл”, “хүнлэг бус харьцаа буюу шийтгэл”, “хүний нэр төрийг доромжилсон харьцаа буюу шийтгэл” гэх өөр хоорондоо ялгаатай үйлдлүүдийг хорихоор байна. Эдгээр үйлдлээс “эрүүдэн шүүх” нь гэм буруу, хор хохирлын хувьд хамгийн хүнд үйлдэл бөгөөд олон улсын эрх зүйн заавал дагаж мөрдөх хатуу хэм хэмжээ юм. Эрүүдэн шүүх болон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйл, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжилж харьцах, шийтгэхийн эсрэг конвенциор хориглосон бусад үйлдлээс тухайн үйлдлийн шинж байдал, санаа зорилго, хохирогчид учруулсан зовлон шаналлын хэр хэмжээг нь харгалзаж тогтоохыг НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 20 дугаар ерөнхий тайлбарын 4 дэх хэсэгт тайлбарлажээ.

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжилж харьцах, шийтгэхийн эсрэг конвенцийн 1 дүгээр зүйлд “эрүүдэн шүүх” үйлдлийг дараах байдлаар тодорхойлсон байна. Үүнд:

> Энэхүү Конвенцийн зорилгод “эрүүдэн шүүх” гэж хэн нэг хүн буюу гурав дахь этгээдээс мэдээ сэлт, мэдүүлэг авах, тухайн хүн буюу гурав дахь этгээдийн үйлдсэн буюу сэжиглэгдсэн хэрэгт шийтгэх, айлган сүрдүүлэх, шахалт үзүүлэх, аливаа байдлаар алагчилах зорилгоор төрийн албан тушаалтан, төрийн нэрийн өмнөөс үүрэг гүйцэтгэж байгаа бусад этгээдийн өдөөн хатгалт, ил, далд зөвшөөрлөөр тухайн хүн буюу гурав дахь этгээдийн бие махбодь, сэтгэл санааг маш хүчтэй шаналган зовоох аливаа санаатай үйлдлийг хэлнэ. Энэхүү тодорхойлолт нь хуулийн дагуу авах шийтгэл түүнээс үүдэн үүсэх зовлон, шаналалд хамаарахгүй.

4. Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 12 дахь заалтад “...Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх

эрхтэй.Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй" гэж заасан байна. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 15.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч өөрийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолоо хамгаалуулах тухай хүсэлтийг шүүх, прокурор, мөрдөгчид гаргах эрхтэй" гэж заажээ.

5. Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх" иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулсан байна. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүгч, прокурор, мөрдөгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэх, зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх хүний эрхийг Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 6 дугаар хэсэгт дараах байдлаар баталгаажуулжээ.

> Эрүүгийн хэрэгт сэжиглэгдэж, шүүхийн эцсийн шийдвэрээр ял шийтгэгдсэн бөгөөд шинэ буюу шинээр илэрсэн үйл баримт шүүн таслах ажиллагааны алдааг хөдөлбөргүй нотолсны учир оногдуулсан ялыг хожим хэрэгсэхгүй болгосон буюу цагаатгасан бол тэрхүү мэдэгдээгүй байсан үйл баримт тухайн үедээ илрээгүй нь бүхэлдээ буюу зарим талаар уг хүний буруугаас болсон гэдэг нь батлагдаагүй бол тийнхүү шийтгүүлсэн этгээд хуулийн дагуу хохирлоо нөхөн төлүүлнэ.

Дөрөв. Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн эсэх талаарх дүгнэлт

1. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэгт иргэн Ц.Ганболдыг холбогдуулан шалгаж, шийдвэрлэх ажиллагааны явцад түүний гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдох хүртэл гэм буруугүйд тооцогдох эрх зөрчигдсөн байна. Уг хэргийг мөрдөн шалгах шатанд 2011-2019 онд прокурорын санаачлагаар хоёр удаа, иргэн Ц.Ганболдын гэм буруугаа тогтоолгох хүсэлтээр нэг удаа сэргээж шалгасан байх бөгөөд 2019 онд Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх уг хэргийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.19 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт заасан "гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй" үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгожээ. Уг хэргийг прокурор 2011 оны 11, 2012 оны 12 дугаар сард "гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй" гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож, энэ дүгнэлт хууль зүйн үндэслэлтэй болохыг Нийслэлийн прокурор 2012 оны 12 дугаар сард хянаж, баталгаажуулсан боловч хэргийг Баянгол дүүргийн прокурорын 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолоор сэргээсэн, уг хэргийг шүүх 2019 онд "гэмт хэргийн шинжгүй" гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосон байдлаас прокурор Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.7 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтыг тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор шалгаж хянасны үндсэн дээр хэргийн бодит байдал, яллах, цагаатгах, ял хүндрүүлэх, хөнгөрүүлэх нөхцлийг эргэлзээгүй тогтоох үүргээ биелүүлээгүй, иргэн Ц.Ганболд гэм бурууг нотлоход чиглэж ажилласан байж болзошгүй байна.

2. Өөрт холбогдох эрүүгийн хэргийг шаардлагагүй удаашралгүйгээр, шуурхай шийдвэрлүүлэх иргэн Ц.Ганболдын эрх зөрчигдсөн байна. 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1, 148 дугаар зүйлийн 148.4-т заасан гэмт хэрэгт холбогдуулан түүнийг 2011 оноос эхлэн 2019 оныг хүртэл шалгасан

бөгөөд нотлох баримтыг хуурамчаар бүрдүүлсэн, иргэн Х.Оюунчимэг, Х.Бямбаа, Ё.Энхсайхан нарыг залилсан үйлдлийг "гэмт хэргийн шинжгүй" гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож, иргэн П.Ичинхорлоогоос 20 сая төгрөг залилж авсанд гэм буруутайд тооцсоныг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2 дахь хэсэгт заасан "хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан" гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосон байна. 2012 оны 12 дугаар сард хэрэгсэхгүй болгосон 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 253 дугаар зүйлийн 253.1 дэх хэсэгт заасан хэргийг сэргээж, мөн хуулийн 148 дугаар зүйлийн 148.4-т заасан хэрэгтэй нэгтгэн шалгах шийдвэрийг прокурор гаргасан нь иргэн Ц.Ганболдод холбогдох эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлт удаашрахад хүргэжээ. Тэрээр энэ талаар "хэргийг нэгтгэснээс хойш ямар ч ажиллагаа хийгдээгүй бөгөөд нэг удаа хяналтын прокурор П.Нямцэцэг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр 151 тогтоолоор Эрүүгийн 21132899 хэргийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 208 зүйлийн 208.1.1, 24 зүйлийн 24.1.2 дахь хэсэгт заасан "хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан" гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Улсын Ерөнхий прокурор С.Энх-Амгаланд 2016 оны 01 сарын 04-ний өдөр 1/03 зөвлөмж хүргүүлсэнээр Чингэлтэй дүүргийн прокурор Л.Бадралтын 2016 оны 01 сарын 12-ны өдрийн 02 тогтоолоор хяналтын прокурор П.Нямцэцэгийн 151 тогтоол хүчингүй болсон. 2011-2017 онд энэ талаар прокурорын бүхий л шатанд нотлох баримт бүхий гомдлууд удаа дараа гаргаж байсан ч хүлээж аваагүй" гэх тайлбар Комисст өгсөн байна. Яллагдагч оргон зайлаагүй, мөрдөн шалгаж, шийдвэрлэхэд харьцангуй төвөг багатай нь шүүх эцэстээ хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон байдлаас харахад энэ хэргийг шалгах, шийдвэрлэхэд 8 жил болсон нь шуурхай шийдвэрлэсэн байдал биш юм.

Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийнхээ хүрээнд гаргасан түүний нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг, иргэн П.Ичинхорлоотой байгуулсан зээлийн гэрээний маргаан, эрүүгийн хэрэгт шалгагдаж байх хугацаанд нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, татварын тайлан тасарсантай холбоотой захиргааны хэргийг одоо шүүх шийдвэрлэж байгааг дурдах нь зүйтэй.

3. Иргэн Ц.Ганболдыг гэмт хэрэг үйлдсэнийг нотлох хангалттай баримт байхгүй байхад яллагдагчаар татаж, цагдан хорьж, удаан хугацаагаар шалгах явцад түүнд учирсан зовлон шаналал, хохирлыг нь Монгол Улсын олон улсын гэрээний хэм хэмжээний хүрээнд эрүүдэн шүүгдсэн гэж үзэхгүй боловч түүний хүнлэг бус харьцаа, шийтгэлээс ангид байх эрх зөрчигдсөн байна. Тодруулбал, түүнийг 274 хоног цагдан хорьж, 3 сар хорих ял эдлүүлэх хугацаанд эцэг, эх нь нас барсан, тэднийгээ нутаглуулахад биеэр оролцож чадаагүй, эцэг, эх нь гэмт хэрэгт холбогдсон хүүдээ санаа зовсоор нас барсан нь сэтгэлийн шаналал болсон талаар тайлбарлаж байна. Түүнчлэн, тэрээр 2011 оноос 2019 оныг хүртэл эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан шалгах явцад гэр бүлээсээ салсан, орон сууцаа эхнэртээ үлдээсэн учир өөрийн орон байргүй болсон, нийгмийн даатгал, татварын тайлан тасарснаас тэтгэвэр авах, аж ахуй эрхлэх эрх нь хязгаарлагдсан, нэр төр, сэтгэл санаагаараа хохирсон гэх тайлбар нь мөн үндэслэлтэй юм.

4. Иргэн Ц.Ганболдын гомдол гаргасан асуудал бүрийг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хянан үзэж, үндэслэл бүхий хариу өгөх Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан үүргээ прокурорын байгууллага биелүүлээгүй байна. Иргэн Ц.Ганболдын гаргасан гомдолд 39 удаа албан бичгээр хариу өгсөн талаар Улсын ерөнхий

прокурорын газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 4/107 дугаар албан бичигт дурдсан байх бөгөөд 2021, 2022 онд танай байгууллагаас түүнд өгсөн зарим албан хариуг хянаж үзэхэд гомдол гаргасан асуудлыг бүрэн дүүрэн, бодитой хянаж үзэхгүйгээр, хэлбэрийн төдий хариулт удаа дараа өгсөн байж болзошгүй нь ажиглагдаж байна.

Түүнчлэн, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 3/10 дугаар шаардлагын мөрөөр танай 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1/2554 дүгээр албан бичгээр "...Шүүхээс Ц.Ганболдыг гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай болохыг тогтоосон, хэргийг эцэслэн шийдвэрлэсэн, шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон байхад прокурорын байгууллагыг хилс хэрэгт яллагдагчаар татах, цагдан хорих, удаан хугацаагаар шалгаж залхаах, сэтгэл санааны дарамтад оруулах зэргээр эрүүдэн шүүж, эрүү шүүлттэй тэмцэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, хэргийн бодит байдлыг тогтоох үүргээ биелүүлээгүй, Ц.Ганболдын олон улсын гэрээ, конвенци болон шударга шүүхээр шүүлгэх, халдашгүй дархан байх эрхийг ноцтойгоор зөрчсөн байж болзошгүй гэж буруутган шаардлага ирүүлсэн нь үндэслэлгүй байна гэж үзэв" гэж дүгнэсэн боловч үндэслэлээ тайлбарлаж, баримт гаргахгүйгээр холбогдох эрүүгийн хэргийг мөрдөн шалгаж, шүүхээр шийдвэрлэсэн үйл явцыг тайлбарласан хэлбэрийн төдий хариулт байна.

5. Баянгол дүүргийн ерөнхий прокурорын 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр 39 дүгээр тогтоолоор "гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй" гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болсон 21132899 дугаартай эрүүгийн хэргийг сэргээсэн, уг хэргийг удаа дараа "хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан" гэх үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгох оролдлого прокурор хийж байсан нь түүний эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх явцад шүүх, прокурор, мөрдөгчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан, хүний эрхийг хязгаарласан байна.

Тав. Комиссын гишүүний шаардлага

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. 21132899 тоот эрүүгийн хэргийг сэргээсэн Баянгол дүүргийн ерөнхий прокурорын 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоол хуульд нийцэж байгаа эсэх, нийслэлийн прокурор хянаж, хууль зүйн үндэслэлтэй болохыг тогтоосон шийдвэрийг дүүргийн ерөнхий прокурор хүчингүй болгох бүрэн эрхтэй эсэхийг тус тус дахин хянаж, дүгнэлтийг Баянгол дүүргийн ерөнхий прокурорын 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 39 дүгээр тогтоолын хамт ирүүлэх;

2. Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Мөрдөн байцаах албаны Тусгай субъектийн үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтсээс хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээх саналыг удаа дараа Нийслэлийн прокурорын газарт хүргүүлсэн боловч хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж шийдвэрлэсэн материалыг сэргээн шалгаж, хариуг ирүүлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүн шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан. Шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээний танилцуулгыг, баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА